臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 1 次	大會類別	定期會
類別	環保衛生	案號	34
案別	一般提案		
提案人	沈震東、邱莉莉、林志展、陳怡珍、郭清華、李偉智、Ingay Tali 穎艾達利、朱正軒、盧崑福、林美燕、蔡淑惠、蔡筱薇、李宗翰、李文俊、林冠維、李鎮國、黃肇輝、周麗津、李啓維、周嘉韋、郭信良、蔡秋蘭、施余興望 Tjakumay Tagaw、李宗霖、黃麗招、沈家鳳、蔡麗青、王宣貿		
連署人			
案由	為實踐國家「人權立國」政策，支持「打擊及防制活摘器官之世界宣言」譴責中共活摘暴行並宣導國人了解活摘器官真相。		
說明	一、 背景說明:2021 年 9 月聯合國大會召開期間，5 個來自歐美亞洲的非政府組織，包括「醫生反對活摘器官組織(DAFOH)」、具有聯合國諮詢地位的歐洲「CAP 信仰自由組織(CAP Freedom of Conscience)」、日本「移植旅遊考量會(TTRA)」、韓國「器官移植倫理協會(KAEOT)」，以及台灣國際器官關懷協會(TAICOT)」聯合舉辦「打擊及防制活摘器官之世界峰會」從 9 月 17 日到 26 日共計 6 場會議，19 國 38 位專家與會，根據主辦單位統計，有數十萬人次在線上觀看該峰會。主辦單位並且在會議閉幕時發布「打擊及防制活摘器官之世界宣言」又稱「反活摘之世界宣言」(Universal Declaration on Combating and Preventing Force Organ Harvesting)。發起組織表示，「反活摘之世界宣言」是 21 世紀人類決心制止中共最邪惡的活摘器官暴行的一項最嚴肅的宣示文件;它建構在任何人、任何政權都不可剝奪的權利基礎上，揭櫫了人類賴以生存的普世價值的核心原則:包括人類尊嚴的不可侵犯，生命、身體及自由的基本保護，並且為打擊和制止嚴重侵犯人類生存價值的中共活摘器官暴行提出具體做法。		

二、 議會應支持「反活摘之世界宣言」協助推動刑事立法或修法之理由:

(一) 二次大戰給人類帶來難以彌補的傷痛及損失,也促使近代國際人權領域中發展出許多國際刑事規範,用以制裁慘無人道的人權暴行,例如「種族滅絕罪」、「酷刑罪」及「反人類罪」等。然而時至今日,這些被國際刑事法中所公認的最嚴重的罪行卻仍在持續,並且在獨裁政權的政治力及經濟力影響下被隱瞞和被忽視,尚未得到遏止,使得被害者人數仍持續的增加,其中,中共活摘人體器官便是本世紀最嚴重的人權暴行之一。

(二) 多年來國際組織、人權團體、各國政府的調查報告及專家分析確認了「活摘及盜賣人體活體器官是中共獨裁政權下主導的暴行」、「活摘器官暴行下,最大的受害群體,就是中國大陸的法輪功團體成員,他們已成為中共鎮壓政策下,主要的器官來源」。2019 年,在倫敦成立之獨立「中國法庭」(China Tribunal)也做出相同結論:在中國為器官移植,而殺害被拘留者的行為,仍持續進行著;主要受害者包括被囚禁的法輪功修者;對法輪功和維吾爾人係犯下反人類罪。

(三) 二次大戰後的 70 年間,重要的國際人權公約陸續問世。在人權、自由、正義飽受戰爭暴行摧毀的 20 世紀,國際社會以宣言及國際公約的形式來鞏固人類捍衛生存及生命權的共識,並付諸國際實踐。「反活摘之世界宣言」將這 70 年來對人類最重要的國際人權公約的核心規範,做為打擊及制止活摘暴行的最高指導原則。這些公約包括了《世界人權宣言》Universal Declaration of Human Rights (1948)、《公民權利及政治權利國際公約》International Covenant on Civil and Political Rights(1966)《聯合國禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment(1984)。這些公約還包括《在生物學和醫學應用方面保護人權和人類尊嚴公約,又稱為人權和生物醫學公約》

	Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application of Biology and Medicine:Convention on Human Rights and Biomedicine (1997)，以及《歐洲理事會反器官販運公約》Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs (2015)。 （四） 中共活摘器官的暴行作為對法輪功團體成員及維族等少數族裔清洗及滅絕的手段之外，更涉及器官移植所帶來的龐大經濟利益，包括跨國的器買賣、移植旅遊及器官仲介，因此要打擊及防制活摘器官的暴須同時從國際及國家層面著手。 （五） 在國家級方面，「反活摘之世界宣言」闡明各國應完成刑事立法來嚴懲活摘器官罪行，司法應對暴行主動偵查及起訴法辦；行政體系方面除了禁止參與活摘器官的人入境、不培訓中國移植方面的醫護人員及不發表中國器官移植相關的學術文章等措施。與此同時，各國也應加強民眾對於活摘器官的非法性的認識。「反活摘之世界宣言」強調國際合作蒐集、分析、交換與器官非法取得的相關訊息，並合作調查活摘器官的相關暴行。 （六） 「反活摘之世界宣言」自公布以來，全球各地法律界、政界、醫界之主流人士及專家紛紛公開表態支持(詳官網)，該宣言共有英文、中文、德文、法文、日文、韓文及西班牙文等7個語言文本，可在官網上下載:https://ud-cp-foh.info。 （七） 台灣以人權立國是政府的既定政策，台灣最高立法機關立法院、台灣多個縣市議會及台北律師公會多年陸續通過人權提案及聲明表態譴責中共活摘器官暴行，但此令人髮指之人權侵害至今未歇，仍需全球各地繼續聲援制止迫害；各國齊心支持「反活摘之世界宣言」完成相關立法實是大勢所趨。
辦法	一、 建請台南市政府週知民眾關於中共活摘人體器官暴行之真相。並宣導「人體器官移植條例」中禁止境外器官買賣之規定，呼籲民眾勿前往中國大陸從事非法之器官買賣及器官移植。

	二、 建請行政院法務部及衛福部依「反活摘之世界宣言」研擬禁活摘器官之立法或修法，刑事懲罰活摘人體器官罪行。
一讀會審議結果	
委員會審查日期	2023/06/21
審查意見	照案通過。
大會決議日期	2023/07/04
大會決議	照審查意見通過。
審議過程附註	
二讀決議	
三讀決議	
發文日期	2023/07/06
發文字號	南議環衛字第 1120005628 號
提案附件	
審查結果附件	
大會決議附件	
執行情形回覆日期	
執行情形回覆字號	字第號
執行情形回覆內容	
執行情形回覆附件	

臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 1 次	大會類別	定期會
類別	環保衛生	案號	35
案別	一般提案		
提案人	李宗翰、陳秋宏		
連署人	沈震東、蔡筱薇、周嘉韋、黃肇輝		
案由	為降低噪音，建請增加預算增設噪音照相機。		
說明	有鑒於道路上噪音來源多樣，然目前噪音照相仍為主要取締工具，建議環保局爭取更多預算，增設噪音照相機，讓市民能有安靜的居住環境。		
辦法	如案由。		
一讀會審議結果			
委員會審查日期	2023/06/21		
審查意見	照案通過。		
大會決議日期	2023/07/04		
大會決議	照審查意見通過。		
審議過程附註			
二讀決議			
三讀決議			

發文日期	2023/07/06
發文字號	南議環衛字第 1120005582 號
提案附件	
審查結果附件	
大會決議附件	
執行情形回覆日期	
執行情形回覆字號	字第號
執行情形回覆內容	
執行情形回覆附件	

臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 1 次	大會類別	定期會
類別	環保衛生	案號	36
案別	一般提案		
提案人	李宗翰		
連署人	沈震東、陳秋宏、周嘉韋、黃肇輝、蔡筱薇		
案由	為使噪音照相順利運作，建請市府改善噪音照相相關規定。		
說明	一、 有鑒於目前噪音照相因前後三秒有干擾源就不能取締，因此只要車輛成群結隊就無法告發，噪音照相未發揮其功能。 二、 建議環保局改善相關規定，朝前後一秒有干擾源就不能取締的方向修改，避免噪音照相形同虛設。		
辦法	如案由。		
一讀會審議結果			
委員會審查日期	2023/06/21		
審查意見	照案通過。		
大會決議日期	2023/07/04		
大會決議	照審查意見通過。		
審議過程附註			
二讀決議			

三讀決議	
發文日期	2023/07/06
發文字號	南議環衛字第 1120005584 號
提案附件	
審查結果附件	
大會決議附件	
執行情形回覆日期	
執行情形回覆字號	字第號
執行情形回覆內容	
執行情形回覆附件	

臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 1 次	大會類別	定期會
類別	環保衛生	案號	37
案別	一般提案		
提案人	李宗翰		
連署人	沈震東、陳秋宏、周嘉韋、黃肇輝、蔡筱薇		
案由	為使空汙儀器落實其功用，建請市府改善空汙儀器裁罰相關方案。		
說明	有鑒於空污儀器目前無法檢測出明顯標準，建議環保局透過其他地方對照，將 PR95 外的監測結果列為警示要求限改善，並提出相關配套方案，使空污儀器發揮其功用。		
辦法	如案由。		
一讀會審議結果			
委員會審查日期	2023/06/21		
審查意見	照案通過。		
大會決議日期	2023/07/04		
大會決議	照審查意見通過。		
審議過程附註			
二讀決議			
三讀決議			

發文日期	2023/07/06
發文字號	南議環衛字第 1120005586 號
提案附件	
審查結果附件	
大會決議附件	
執行情形回覆日期	
執行情形回覆字號	字第號
執行情形回覆內容	
執行情形回覆附件	